

지식재산포인트 부여 신청서

(앞쪽)

[신청인]

[성명(명칭)]

[출원인코드]

([대리인])

([성명(명칭)])

([대리인코드])

[지식재산포인트 부여 대상]

[권리] ☐특허 ☐실용신안등록 ☐디자인등록

[등록번호]

[부여원인] ☐무상 통상(전용)실시권 설정

([부여대상 특허료·등록료 납부 연차] 제 년차)

☐무상 이전

[무상 실시권 설정 또는 무상이전 의사가 공지된 웹사이트]

☐ 창조경제혁신센터(<http://ccei.creativekorea.or.kr>)☐ 발명진흥회 지식재산거래정보시스템(<http://www.ipmarket.or.kr>)

※ 무상 통상(전용)실시권 설정시 납부한 특허료·등록료의 최대 50% 상당액을 지식재산포인트로 부여하며, 무상 이전시 건당 특허는 30만 지식재산포인트, 실용신안·디자인은 5만 지식재산포인트를 부여합니다.

※ 부여요건을 확인하기 위해 증빙서류 제출을 요청할 수 있으며, 추후 부여요건 위반이 확인된 경우 부여된 지식재산포인트가 환수될 수 있습니다.

환수 대상 행위

무상 실시권 설정 후 계약기간(최소 3년) 내 권리자가 설정계약을 해지하거나 계약조건을 변경하여 실시권자에게 불이익을 가하는 경우

무상 실시권 설정 후 계약기간(최소 3년) 내 실시권자가 설정계약을 포기하거나 제3자에게 이전한 경우(실시사업과 동시에 이전한 경우 제외)

무상이전 후 3년 이내 원권리자에게 재이전되는 경우

지식재산포인트 신청 당시 또는 부여 이후 실시권자 또는 이전받은 자가 중소·중견기업에 해당하지 않거나, 특수관계인 또는 수급사업자(실시권자만 해당)에 해당하는 경우

잘못 부여된 경우

※ 신청서에 기재된 연차가 납부된 특허료·등록료 연차와 다를 경우 신청서가 반려될 수 있습니다.

위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

제출인(대리인)

(서명 또는 인)

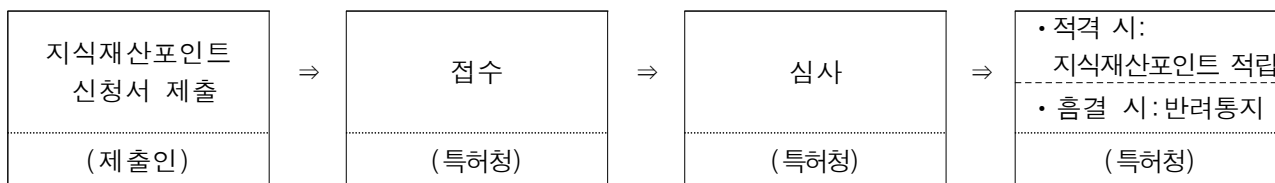
[첨부서류] 1. 실시권자 또는 이전받은 자가 소기업·중기업·중견기업이라는 증명서류 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

1. 서식의 용도 및 관련 규정

이 서식은 특허권자, 실용신안권자 또는 디자인권자가 그 특허권, 실용신안권 또는 디자인권에 대하여 소기업, 중소기업 또는 중견기업에 무상으로 통상실시권을 허락하거나 전용실시권을 설정한 경우, 또는 무상으로 그 특허권, 실용신안권 또는 디자인권을 이전한 경우 그 허락한 자, 설정한 자 또는 이전한 자에게 특허료, 등록료 및 수수료(국제출원료를 제외)에 사용할 수 있는 지식재산포인트를 신청하기 위하여 제출합니다.(관련 규정: 「특허료 등의 징수규칙」 제7조, 「지식재산포인트 부여 및 사용에 관한 규정」)

2. 처리절차



※ 기재요령

1. [신청인]란

[성명(명칭)]란에는 출원인코드 부여 신청 시 적은 국문 성명(또는 법인의 명칭)을 적고, [출원인코드]란에는 특허청에서 부여한 출원인코드를 적습니다. 출원인코드가 없는 경우에는 먼저 출원인 코드를 부여받은 후에 신청하여야 합니다.

2. ([대리인])란

대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 대리인의 성명(또는 법인의 명칭) 및 대리인코드를 적습니다. 대리인이 특허법인인 경우에는 [대리인코드]란에 특허법인의 대리인코드를 적습니다.

[예] [대리인]

[성명(명칭)] 특허법인 ○○○○

[대리인코드] (특허법인의 대리인코드)

3. [지식재산포인트 부여 대상]란

이 난은 지식재산포인트 부여의 대상이 되는 권리, 등록번호, 부여원인행위 및 무상 실시권 설정 또는 무상이전 의사가 공지된 웹사이트를 기재하며, 여러 건을 한번에 신청하는 경우 본 난을 반복하여 작성합니다. 이 경우 첨부서류는 각각의 건마다 모두 제출하여야 합니다.

가. [권리] 란은 지식재산포인트로 신청할 권리 중 하나를 선택하여 ☐ 안에 표시(예: ☒)합니다.

나. [등록번호] 란에는 권리의 등록번호를 다음 기재 예와 같은 형식으로 적어야 합니다.

[등록번호 기재 예]

해당 번호	기재 예
[등록번호] 권리구분(2자리) - 일련번호(7자리) - 일련번호(2자리) - 일련번호(2자리)	10-1234567-00-00

다. [부여원인] 란에는 지식재산포인트 부여의 원인행위가 되는 무상 통상(전용)실시권 설정 또는 무상이전 중 하나를 선택하여 ☐ 안에 표시(예: ☒)합니다. 만일 무상 통상(전용)실시권 설정인 경우 지식재산포인트를 받고자 하는 특허료·등록료 납부 연차를 기재하여야 하며, 이 때 특허

료·등록료는 기 납부되어야 함은 물론 등록원부에 등록된 실시기간이 해당 연차의 권리존속기간을 모두 포함하고 있어야 합니다.

라. [무상 실시권 설정 또는 무상이전이 공지된 웹사이트] 란에는 무상 실시권 설정 또는 무상이전이 공지된 웹사이트를 창조경제혁신센터 또는 지식재산거래정보시스템 중 하나를 선택하여 □ 안에 표시(예: ☒)합니다.

4. [첨부서류]란

가. 이 서식에 첨부하여야 하는 서류는 다음과 같습니다.

- 1) 실시권자 및 이전받은 자가 소기업,중기업,중견기업이라는 증명서류 1통
- 2) 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

나. 서류의 원용

- 1) 동시에 둘 이상의 신청에 의하여 각 신청서에 첨부서류로 제출하는 증명서가 같은 경우에는 하나의 신청서에 이를 첨부하고 다른 건에는 다음 예와 같이 원용에 관한 사항을 적어 사본을 제출할 수 있습니다.

[예] 위임장 1통 [동일자 제출서류에 첨부된 것을 원용]

【서류명】질권설정등록신청서

【특허(등록)번호】10-1234567-00-00

- 2) 첨부서류로 제출하는 증명서가 이미 제출된 다른 서류에 첨부된 증명서의 내용과 같은 경우에는 이미 제출된 증명서를 원용한다는 취지를 적고 해당 증명서의 제출을 생략할 수 있습니다.

[예] 위임장 1통 [이하에 적은 제출서류에 첨부된 것을 원용]

【서류명】권리이전등록신청

【접수번호】2-1-02-1234567-12

다. 첨부서류를 전자적 이미지로 변환(스캐닝)하여 제출하는 경우의 유의사항

- 1) 첨부서류로 제출되는 전자적 이미지 형식은 해상도 300부터 400dpi (300dpi 권장)까지의 흑백 TIFF(Tagged Image File Format)로 합니다.
- 2) 반드시 필요한 경우에는 그레이스케일 또는 칼라 이미지로 제출 가능하며, 제출되는 전자적 이미지 형식은 해상도 300부터 400dpi(300dpi 권장)까지의 JPEG(Joint Photographic Experts Group)로 합니다.

라. 첨부서류를 PDF(Portable Document Format)로 제출할 수 있습니다.

5. 작성 시 유의사항

서식은 제출인(대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 대리인)이 기명을 한 후 서명 또는 날인하여야 하며, 2명 이상의 대리인이 있는 경우에는 모두 기명을 한 후 서명 또는 날인하여야 합니다. 서명 또는 날인 시의 인감은 출원인 등록(대리인이 변리사인 경우에는 변리사 등록, 대리인이 특허법인인 경우에는 법인 등록) 시 사용한 것과 같은 서명 또는 인감을 사용하며, 출원인코드 정보변경(경정)신고서에 따라 서명 또는 인감을 변경한 경우에는 그 변경된 서명 또는 인감을 사용하여야 합니다.